

1500069-09.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2004237/2022 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 22289604 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 49/22/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2004237 -

DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500069-09.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500069-09.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2004237/2022 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 22289604 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 49/22/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2004237 -

DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MATEUS FERNANDES DO NASCIMENTO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

Chamo os autos à conclusão apenas para corrigir erro material que constou no dispositivo da sentença retro, a qual passa a apresentar a seguinte redação:

"Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e condeno:

a) Mateus Fernandes do Nascimento como incurso, por cinco vezes, nas sanções do art. 155, § 4º, inc. IV do Código Penal, na forma de concurso material de infrações, à pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado. Tendo respondido o processo em liberdade, o réu poderá aguardar o trânsito em julgado sem recolher-se à prisão;

b) Igor Aprígio de Lima Sena como incurso, por cinco vezes, nas sanções do art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal, na forma de concurso material de infrações, à

pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado. Tendo respondido o processo em liberdade, o réu poderá aguardar o trânsito em julgado sem recolher-se à prisão;

c) Alex Jesus da Cruz como incurso, por três vezes, nas sanções do art. 155, § 4º, inc. IV; e, por duas vezes, no art. 155, § 4º, incs. I e IV, todos do Código Penal, na forma de concurso material de infrações, à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado. Tendo respondido o processo preso, o réu não poderá aguardar o trânsito em julgado sem recolher-se à prisão.

ABSOLVO os réus Mateus Fernandes do Nascimento, Igor Aprígio de Lima Sena e Alex Jesus da Cruz, com fulcro no art. 386, incs. II e VII, do Código de Processo Penal, da imputação pela suposta prática da infração prevista no art. 288 do Código Penal. Com o trânsito em julgado, anote-se o resultado definitivo no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD e TRE, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça. Expeça-se guia à VEC.

Defiro a gratuidade aos réus.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, se ele tiver atuado no feito.

Anoto que os veículos já foram devolvidos às vítimas.

P. I. C.".

No mais, cumpra-se a sentença.

Int.

Franco da Rocha, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA